

BEOS-783/25

Warszawa, 10 czerwca 2025 r.

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L.dz. 815-III.020.88.19.2025

Data wpływu 11.06.2025

Pan **Do druku nr 1320**

Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych
(druk sejmowy nr 1320)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Z uzasadnienia projektu i dołączonych do niego deklarowanych skutków regulacji (DSR) wynikają dwa zasadnicze problemy, jakie ma rozwiązywać projektowana regulacja.

Po pierwsze, wysokie oprocentowanie kredytów hipotecznych w Polsce, co – jak wskazano w uzasadnieniu projektu – „należy przynajmniej częściowo przypisać temu, że marże odsetkowe polskich banków kształtują się na wysokim poziomie”, najwyższym spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Po drugie, niska zdolność kredytowa polskich rodzin, na którą zdaniem Wnioskodawców mają wpływ wysokie marże kredytów hipotecznych, co – jak podkreślono w uzasadnieniu projektu i DSR – „utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia polskim rodzinom zaspokajanie” potrzeb mieszkaniowych.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy proponują nowelizację ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych¹ (dalej: u.p.in.fin.), polegającą na:

1. podwyższeniu stawki tego podatku dla aktywów w postaci kredytów hipotecznych i określeniu zasad jego obliczania;
2. zwolnieniu od podatku aktywów w postaci kredytów hipotecznych w przypadku, gdy marża odsetkowa kredytów hipotecznych będzie nie wyższa niż 1 punkt procentowy;
3. zdefiniowaniu zasad ustalania marży odsetkowej dla celów podatku od niektórych instytucji finansowych.

¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 623.

Ad 1.

W obecnym stanie prawnym stawka podatku od niektórych instytucji finansowych wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie i jest taka sama dla wszystkich podatników i wszystkich aktywów stanowiących podstawę opodatkowania tym podatkiem (por. art. 5 i art. 7 u.p.in.fin.). Projekt przewiduje zróżnicowanie wysokości stawki podatku w odniesieniu do podatników, o których mowa w art. 4 pkt 1 – 4 u.p.in.fin., tj.:

- a) banków krajowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (dalej: u.pr.bank.)², tzn. mających siedzibę na terytorium Polski;
- b) oddziałów banków zagranicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 u.pr.bank.³;
- c) oddziałów instytucji kredytowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 u.pr.bank.⁴;
- d) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (dalej: u.s.k.o.k.)⁵.

Kryterium różnicującym stawkę podatku ma być rodzaj aktywów stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych (por. projektowany art. 7 ust. 1 i 2 u.p.in.fin. – art. 1 projektu).

Dla aktywów w postaci kredytów hipotecznych stawka podatku ma wynosić 0,055% podstawy opodatkowania⁶ miesięcznie, przy czym podatek ma być obliczany „jako 0,055% podstawy opodatkowania miesięcznie pomnożone przez średnią ważoną marżę odsetkową kredytów hipotecznych udzielonych przez podatnika wyrażoną w punktach procentowych pomniejszoną o 1” (por. projektowany art. 7 ust. 2 zd. pierwsze u.p.in.fin.).

W pozostałych przypadkach (podatników, o których mowa w art. 4 pkt 5-9 u.p.in.fin.⁷ oraz – w odniesieniu do podatników, o których mowa w art. 4 pkt 1-4

² Dz. U. z 2024 r. poz. 1646, ze zm.

³ Za oddział banku zagranicznego u.pr.bank. uznaje jednostkę organizacyjną banku zagranicznego wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z zezwolenia udzielonego temu bankowi, przy czym wszystkie jednostki organizacyjne danego banku zagranicznego odpowiadające powyższym cechom, utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za jeden oddział.

⁴ Za oddział instytucji kredytowych u.pr.bank. uznaje oddział, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013 r., s. 1), niebędący oddziałem banku krajowego ani oddziałem banku zagranicznego.

⁵ Dz. U. z 2025 r. poz. 379, ze zm.

⁶ Podstawą opodatkowania w przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 1-4 u.p.in.fin., a więc tych, które objęte są zakresem podmiotowym projektu, jest – zgodnie z art. 5 ust. 1 u.p.in.fin. – nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika, wynikająca z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, ze zm.) lub standardami rachunkowości stosowanymi przez podatnika na podstawie art. 2 ust. 3 tej ustawy – ponad kwotę 4 mld zł, przy czym podstawa opodatkowania korygowana jest (obniżana) stosownie do dyspozycji wynikających z art. 5 ust. 4-9 i 11 u.p.in.fin.

⁷ Tj. podatników, których przedmiotem działania nie jest udzielanie kredytów hipotecznych, a więc krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych

u.p.in.fin. – aktywów innych niż określone w projektowanym art. 7 ust. 2 u.p.in.fin.) stawka podatku ma wynosić – jak w obecnym stanie prawnym – 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie (por. projektowany art. 7 ust. 1 u.p.in.fin.).

Ad 2.

Projektowana ustawa wprowadza zwolnienie od podatku od niektórych instytucji finansowych aktywów w postaci kredytów hipotecznych w przypadku, gdy marża odsetkowa tych kredytów będzie wynosiła 1 punkt procentowy lub mniej (por. projektowany art. 7 ust. 2 zd. drugie u.p.in.fin.).

Ad 3.

Projekt określa sposób wyliczania marży odsetkowej, która ma być brana pod uwagę dla celów ustalania należnego podatku od niektórych instytucji finansowych od aktywów w postaci kredytów hipotecznych. Zgodnie z projektowanym art. 7 ust. 3 u.p.in.fin. marża odsetkowa, dla celów u.p.in.fin., ma być wyliczana jako $RRSO^8$ kredytu hipotecznego udzielonego przez podatnika pomniejszone o wskaźnik WIBOR 3M⁹, przy czym w przypadku kredytów o okresowo stałej stopie oprocentowania wysokość marży dla całego okresu ma być określana według jej wysokości w dniu rozpoczynającym okres.

Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. (art. 2 projektu).

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy nie rozważali innych rozwiązań alternatywnych, wskazując, że cel projektu jest możliwy do osiągnięcia „jedynie poprzez zaproponowaną inicjatywę ustawodawczą”.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Podatek od instytucji finansowych (kredytowych), wprowadzony na stałe lub tymczasowo, w różnej formie obowiązuje w 2025 r. w większości państw UE

zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji oraz instytucji pożyczkowych w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2024 r. poz. 1497, ze zm.).

⁸ Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania.

⁹ Warsaw Interbank Offered Rate – referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym, stanowiąca podstawę ustalania oprocentowania kredytów i pożyczek udzielanych przez banki.

(Austria¹⁰, Belgia¹¹, Cypr¹², Czechy¹³, Hiszpania¹⁴, Holandia¹⁵, Irlandia¹⁶, Litwa¹⁷, Łotwa¹⁸, Portugalia¹⁹, Rumunia²⁰, Słowacja²¹, Słowenia²², Szwecja²³, Węgry²⁴, Włochy²⁵).

W niektórych ze wskazanych państw wysokość stawki podatku od instytucji finansowych jest zróżnicowana np. ze względu na wysokość podstawy opodatkowania (np. w Austrii, Belgii, Hiszpanii, na Węgrzech), termin zapadalności zobowiązań podlegających opodatkowaniu (Holandia) lub rodzaj aktywów stanowiących podstawę opodatkowania (Portugalia²⁶). W żadnym z tych państw stawka podatku od instytucji finansowych nie jest uzależniona od wysokości marży odsetkowej udzielonych kredytów hipotecznych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że podstawa opodatkowania w przypadku podatku od instytucji finansowych jest zróżnicowana w poszczególnych państwach. W większości państw, w których obowiązuje taki podatek, podstawę opodatkowania stanowią pasywa. Niektóre z państw zdecydowały się na wprowadzenie podatków od nadzwyczajnych zysków banków (m.in. Czechy, Hiszpania, Włochy). We Włoszech wpływ z tego podatku

¹⁰ *Stabilitätsabgabegesetz – StabAbgG*, BGBl. I Nr. 111/2010 ze zm., tekst w j. niemieckim: <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007050> [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 10 VI 2025 r.].

¹¹ *Codes des droits et taxes divers*, tekst w j. francuskim: https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&numac_search=1927030201#text.

¹² *International Tax. Cyprus Highlights 2025*, Deloitte, <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-cyprushighlights-2025.pdf>.

¹³ M. Maneely, L. Ratnovski, *Bank Profits and Bank Taxes in the EU*, "IMF Working Papers" 2024, iss.143, https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2024/143/article-A001-en.xml?utm_source=chatgpt.com.

¹⁴ *PwC Tax Worldwide Summaries, Spain*, <https://taxsummaries.pwc.com/spain/corporate/other-taxes>.

¹⁵ *Wet bankenbelasting*, tekst w j. holenderskim, <https://wetten.overheid.nl/BWBR0031796/2024-01-01>.

¹⁶ *PwC Tax Worldwide Summaries, Ireland*, <https://taxsummaries.pwc.com/ireland/corporate/withholding-taxes>.

¹⁷ *Laikinojo solidarumo įnašo įstatymas*, TAR, 2023-05-15, Nr. 9152, , tekst w jęz. litewskim: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e463dc90f32611ed9978886e85107ab2>.

¹⁸ *Solidaritātes iemaksas likums*, Latvijas Vēstnesis, 248, 19.12.2024, tekst w j. łotewskim, <https://likumi.lv/ta/id/357468-solidaritates-iemaksas-likums>.

¹⁹ *PwC Tax Worldwide Summaries, Portugal*, <https://taxsummaries.pwc.com/portugal/corporate/other-taxes>.

²⁰ *International Tax Romania Highlights 2025*, Deloitte, <https://www.deloitte.com/content/dam/assets-shared/docs/services/tax/2025/dttl-tax-romaniahighlights-2025.pdf>.

²¹ *PwC Tax Worldwide Summaries, Slovak Republic*, <https://taxsummaries.pwc.com/slovak-republic/corporate/other-taxes>.

²² *PwC Tax Worldwide Summaries, Slovenia*, <https://taxsummaries.pwc.com/slovenia/corporate/other-taxes>.

²³ Informacje ze strony internetowej szwedzkiej administracji podatkowej, <https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2025.2/396428.html>.

²⁴ *PwC Tax Worldwide Summaries, Hungary*, <https://taxsummaries.pwc.com/hungary/corporate/other-taxes>.

²⁵ M. Maneely, L. Ratnovski, *Bank Profits and Bank Taxes in the EU*, "IMF Working Papers" 2024, iss.143, https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2024/143/article-A001-en.xml?utm_source=chatgpt.com.

²⁶ W Portugalii wyodrębniono dwie podstawy opodatkowania. Podstawa I to zobowiązania instytucji pomniejszone o wartość depozytów objętych systemami gwarantowania depozytów; podstawa II to wartość nominalna pozabilansowych instrumentów pochodnych, z pewnymi wyjątkami. Dla podstawy I i II stawka opodatkowania wynosi odpowiednio 0,11% i 0,00030% podstawy. Instytucje kredytowe objęte są również obowiązkiem zapłaty dopłaty solidarnościowej, której podstawą opodatkowania są podstawa I i II (stawka 0,02% dla podstawy I oraz 0,00005% dla podstawy II).

mają zostać przeznaczone m.in. na wsparcie funduszu gwarancyjnego dla zakupu pierwszego mieszkania²⁷.

Jednocześnie jeśli chodzi o zwiększanie zdolności zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych, państwa członkowskie UE przyjmują zróżnicowane rozwiązania w zakresie polityki podatkowej, w tym m.in. możliwość odliczenia odsetek od kredytów hipotecznych od przychodów uzyskiwanych z posiadanych nieruchomości (Hiszpania²⁸, Niemcy²⁹), możliwość odliczenia od podatku lub dochodu odsetek od kredytów hipotecznych zaciągniętych na zakup miejsca zamieszkania lub kosztów najmu miejsca zamieszkania (Czechy³⁰, Holandia³¹, Portugalia³², Włochy³³), zwolnienie z podatku od zakupu nieruchomości (*real estate transaction taxes*) w przypadku pierwszego mieszkania (Grecja³⁴, Portugalia³⁵) czy obniżenie podatku VAT dla nieruchomości mieszkalnych (Luksemburg³⁶, Węgry³⁷).

W ankietach przesłanych w ramach konsultacji społecznych dotyczących analizowanego projektu nie odniesiono się do konkretnych rozwiązań przyjmowanych w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

W DSR w odniesieniu do skutków prawnych projektowanej regulacji wskazano, że: a) projekt jest spójny terminologicznie i systemowo z dotychczasowym stanem prawnym, b) projekt jest spójny z dotychczasowymi regulacjami, c) projekt nie jest sprzeczny z prawem UE, d) proponowany termin wejścia w życie ustawy jest w pełni uzasadniony i odpowiedni z uwagi na potrzebę przyjęcia proponowanych zmian. W tym kontekście należy wskazać kilka kwestii.

²⁷ Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104 Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, tekst w j. włoskim: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-08-10:104>.

²⁸ PwC Tax Worldwide Summaries, Spain, <https://taxsummaries.pwc.com/spain/individual/deductions>.

²⁹ PwC Tax Worldwide Summaries, Germany, <https://taxsummaries.pwc.com/germany/individual/deductions>.

³⁰ PwC Tax Worldwide Summaries, Czech Republic, <https://taxsummaries.pwc.com/czech-republic/individual/deductions>.

³¹ PwC Tax Worldwide Summaries, Netherlands, <https://taxsummaries.pwc.com/netherlands/individual/deductions>.

³² PwC Tax Worldwide Summaries, Portugal, <https://taxsummaries.pwc.com/portugal/individual/other-tax-credits-and-incentives>.

³³ PwC Tax Worldwide Summaries, Italy, <https://taxsummaries.pwc.com/italy/individual/other-tax-credits-and-incentives>.

³⁴ Informacje ze strony internetowej greckiej administracji podatkowej, <https://www.aade.gr/en/services-information/useful-guides/user-guide-basic-tax-rights-disabled/real-estate-transfer-tax>.

³⁵ PwC Tax Worldwide Summaries, Portugal, <https://taxsummaries.pwc.com/portugal/corporate/other-taxes>.

³⁶ Informacje ze strony internetowej luksemburskiej administracji publicznej, <https://guichet.public.lu/fr/citoyens/aides/logement-construction/aides-indirectes/remboursement-tva-taux-reduit.html>.

³⁷ PwC Tax Worldwide Summaries, Hungary, <https://taxsummaries.pwc.com/hungary/corporate/other-taxes>.

Po pierwsze, projekt, ustalając odrębne zasady opodatkowania aktywów w postaci kredytów hipotecznych, nie definiuje tego terminu. Nie wiadomo więc, czy aktywa objęte podatkiem obliczanym zgodnie z dyspozycją projektowanego art. 7 ust. 2 zd. pierwsze u.p.in.fin. dotyczą kredytów hipotecznych w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego (dalej: u.kred.hip.)³⁸, czy kredytów hipotecznych w rozumieniu ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (dalej: u.od.kred.hip.)³⁹, czy każdego kredytu udzielonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (SKOK), który został zabezpieczony hipoteką, a więc prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości⁴⁰. Zabezpieczenie kredytu w sposób wskazany w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (dalej: u.hip.) możliwe jest w odniesieniu do każdego kredytu udzielonego przez bank (SKOK), nie tylko kredytu udzielonego na cele mieszkaniowe, i nie tylko osobom fizycznym. Zgodnie z art. 69 ust. 2 u.pr.bank. umowa kredytu powinna określać w szczególności m.in. sposób jego zabezpieczenia (pkt 6). Zgodnie natomiast z art. 70 ust. 1 u.pr.bank. bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy, przy czym przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie, zaś kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Zgodnie z art. 70 ust. 2 u.pr.bank. osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, które nie mają zdolności kredytowej, bank może udzielić kredytu pod

³⁸ Dz. U. z 2022 r. poz. 2245, ze zm.; zgodnie z art. 3 ust. 1 u.kred.hip. przez umowę o kredyt hipoteczny rozumie się umowę, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu lub daje mu przyrzeczenie udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną lub przeznaczonego na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia lub utrzymania: 1) prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także ich budowy lub przebudowy w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, ze zm.), 2) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 3) prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, 4) udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej. Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.kred.hip. za umowę o kredyt hipoteczny uważa się w szczególności umowę: a) pożyczki, b) kredytu w rozumieniu art. 69 ust. 1 u.pr.bank., c) o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, d) o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia, e) o kredyt odnawialny – o ile spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1 u.kred.hip.

³⁹ Dz. U. z 2023 r. poz. 152, ze zm.; zgodnie z art. 4 ust. 1 u.od.kred.hip. przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami, przy czym kredytobiorcą może być osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości lub której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub prawo użytkowania wieczystego; kredytobiorcą może być również osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości lub której przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub w prawie użytkowania wieczystego (por. art. 4 ust. 2 u.od.kred.hip.).

⁴⁰ Por. art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2025 r. poz. 341).

warunkiem m.in. ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu. Z treści uzasadnienia i DSR można wnioskować, że projektowany art. 7 ust. 2 u.p.in.fin. odnosi się do kredytów udzielonych na cele mieszkaniowe (zakup lub budowę) osobom fizycznym. Treść projektowanego przepisu nie odpowiada jednak w tym zakresie treści uzasadnienia. Wnioskodawcy posługują się ogólnym terminem „kredyt hipoteczny”, co sugeruje, że zasady opodatkowania określone w projektowanym art. 7 ust. 2 u.p.in.fin. będą dotyczyły każdego kredytu udzielonego przez bank lub SKOK zabezpieczonego hipoteką, bez względu na status prawny kredytobiorcy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, przedsiębiorca, osoba nieprowadząca działalności gospodarczej) oraz przeznaczenie kredytu (na cele mieszkaniowe, działalność gospodarczą, cele konsumpcyjne).

Po drugie, projektowany art. 7 ust. 2 zd. pierwsze u.p.in.fin., ustalając sposób obliczania podatku od aktywów w postaci kredytów hipotecznych, odsyła do podstawy opodatkowania, która w odniesieniu do tych aktywów nie została zdefiniowana. Zgodnie z przywołanym przepisem, w przypadku „podatników, o których mowa w art. 4 pkt 1-4 u.p.in.fin. w tej części w jakiej podstawą opodatkowania są aktywa w postaci kredytów hipotecznych, podatek oblicza się jako 0,055% podstawy opodatkowania miesięcznie pomnożone przez średnią ważoną marżę odsetkową kredytów hipotecznych udzielonych przez podatnika wyrażoną w punktach procentowych pomniejszoną o 1”. Z treści tego przepisu oraz dyspozycji projektowanego art. 7 ust. 1 u.p.in.fin. można wnioskować, że w przypadku podatników udzielających kredytów hipotecznych podstawa opodatkowania ustalana jest odrębnie dla aktywów w postaci kredytów hipotecznych, odrębnie dla pozostałych aktywów. Co prawda art. 5 ust. 1 u.p.in.fin. zawiera definicję podstawy opodatkowania w odniesieniu do podatników, o których mowa w art. 4 pkt 1-4 u.p.in.fin. (jest nią nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika, wynikająca z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości⁴¹ lub standardami rachunkowości stosowanymi przez podatnika na podstawie art. 2 ust. 3 tej ustawy – ponad kwotę 4 mld zł), jednak została ona sformułowana w odniesieniu do stanu prawnego, w którym wszystkie aktywa podatnika objęte są jedną stawką podatku. W przypadku, gdy dla różnych aktywów przewiduje się odmienne stawki podatku i odmienny sposób wyliczania podatku (por. projektowane ust. 1 i ust. 2 zd. pierwsze w art. 7 u.p.in.fin.), konieczne jest zdefiniowanie podstawy opodatkowania w odniesieniu do każdego rodzaju aktywów, uwzględniające zarówno: a) kwotę wolną od podatku (obecnie podstawą opodatkowania jest nadwyżka sumy aktywów ponad kwotę 4 mld zł; w projekcie brak jest wskazania, czy kwota ta ma dotyczyć wyłącznie aktywów innych niż aktywa w postaci kredytów hipotecznych, czy też dotyczyć obu rodzajów aktywów – wówczas konieczne jest rozstrzygnięcie, w jakim stosunku ma być uwzględniana w odniesieniu do każdego rodzaju aktywów), b) zakres, w jakim do każdego z rodzajów aktywów, stanowiących odrębną podstawę opodatkowania podatkiem od

⁴¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 120, ze zm.

niektórych instytucji finansowych, mają zastosowanie wyłączenia (obniżenia) tej podstawy określone w art. 5 ust. 4, 9 i 11 u.p.in.fin. Ponadto definicja taka powinna określać sposób ustalania wartości obu rodzajów aktywów podatnika, co w odniesieniu do aktywów w postaci kredytów hipotecznych powinno być powiązane z omówioną wyżej definicją kredytu hipotecznego dla celów u.p.in.fin.

Po trzecie, brak jest zdefiniowania okresu, dla którego ustalana jest średnia ważona marża odsetkowa kredytów hipotecznych brana pod uwagę przy obliczaniu podatku od aktywów w postaci kredytów hipotecznych. W projektowanym ust. 3 w art. 7 u.p.in.fin. wskazano jedynie sposób wyliczania tej marży, jako różnicę pomiędzy RRSO i wskaźnikiem 3M (zdanie pierwsze) oraz punkt odniesienia dla ustalania marży w wypadku kredytów o okresowo stałej stopie oprocentowania, którym jest wysokość tej marży w dniu rozpoczynającym dany okres. Co więcej, dyspozycja projektowanego ust. 3 w art. 7 u.p.in.fin. dotyczy jedynie marży w indywidualnych umowach, natomiast art. 7 ust. 2 zd. pierwsze odnosi się do średniej ważonej marży odsetkowej wszystkich kredytów hipotecznych. Należy więc określić jednoznacznie, czy do obliczenia tego wskaźnika (z art. 7 ust. 2 zd. pierwsze), który ma decydujące znaczenie dla ustalenia wysokości należnego zobowiązania podatkowego z tytułu aktywów w postaci kredytów hipotecznych, brane są pod uwagę wszystkie czynne kredyty hipoteczne (bez względu na datę ich udzielenia), czy też tylko kredyty z danego okresu rozliczeniowego podatku (miesiąca), czy kredyty udzielone po wejściu w życie ustawy, czy też również te, które zostały udzielone przed tym dniem. W przeciwnym razie przepis może być uznany za nieokreślony. Jak wskazuje Trybunał Konstytucyjny „z wyrażonej w art. 2 Konstytucji zasady państwa prawnego wynika nakaz przestrzegania przez ustawodawcę zasad poprawnej legislacji. Nakaz ten jest funkcjonalnie związany z zasadami pewności i bezpieczeństwa prawnego oraz ochrony zaufania do państwa i prawa. Zasady te mają szczególnie doniosłe znaczenie w sferze wolności i praw człowieka i obywatela. (...) Jako naruszenie wymagań konstytucyjnych oceniać należy takie niejasne i nieprecyzyjne formułowanie przepisu, które powoduje niepewność jego adresatów co do ich praw i obowiązków. Powoduje ono bowiem stworzenie nazbyt szerokich ram dla organów stosujących taki przepis, które w istocie muszą zastępować prawodawcę w zakresie zagadnień uregulowanych w sposób niejasny i nieprecyzyjny. Ustawodawca nie może poprzez niejasne formułowanie tekstu przepisów pozostawiać organom mającym je stosować nadmiernej swobody przy ustalaniu w praktyce zakresu podmiotowego i przedmiotowego ograniczeń konstytucyjnych wolności i praw jednostki. Założenie to można określić ogólnie jako zasadę określoności ustawowej ingerencji w sferę konstytucyjnych wolności i praw jednostki. Kierując się tą zasadą Trybunał Konstytucyjny reprezentuje stanowisko, iż przekroczenie pewnego poziomu niejasności przepisów prawnych stanowić może samoistną przesłankę stwierdzenia ich niezgodności zarówno z przepisem wymagającym regulacji ustawowej określonej dziedziny np. ograniczeń w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw (art. 31 ust. 3 zdanie 1 Konstytucji), jak i z wyrażoną w art. 2 Konstytucji zasadą państwa prawnego. Naruszeniem Konstytucji jest bowiem stanowienie przepisów

niejasnych, wieloznacznych, które nie pozwalają obywatelowi na przewidzenie konsekwencji prawnych jego zachowań⁴².

Po czwarte, zgodnie z projektowanym art. 7 ust. 2 zd. drugie u.p.in.fin., w przypadku gdy marża odsetkowa kredytów hipotecznych wynosi 1 punkt proc. lub mniej, aktywa, o których mowa w art. 7 ust. 2 zd. pierwsze u.p.in.fin., są zwolnione od opodatkowania. W tym kontekście należy zauważyć, że zwolnienie podatkowe zapisane *expressis verbis* w projektowanym art. 7 ust. 2 zdanie drugie u.p.in.fin. w istocie wynika ze sposobu obliczania podatku od aktywów w postaci kredytów hipotecznych. Zgodnie bowiem z projektowanym art. 7 ust. 2 zdanie pierwsze u.p.in.fin. „podatek oblicza się jako 0,055% podstawy opodatkowania miesięcznie pomnożone przez średnią ważoną marżę odsetkową kredytów hipotecznych udzielonych przez podatnika wyrażoną w punktach procentowych pomniejszoną o 1”. Tym samym, w przypadku gdy średnioważona marża odsetkowa wynosi nie więcej niż 1 punkt proc., zobowiązanie podatkowe nie występuje (wynosi 0 – w przypadku, gdy marża odsetkowa równa się 1 pkt proc. lub jest ujemne – gdy marża odsetkowa jest niższa od 1 pkt proc.).

Dodatkowo należy również wskazać, że zgodnie z § 55 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej (ZTP), stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”⁴³, każdą samodzielną myśl ujmuje się w odrębny artykuł, który jest podstawową jednostką redakcyjną ustawy (§ 54 ZTP) i powinien być w miarę możliwości jednozdaniowy (§ 55 ust. 2 ZTP), a jeżeli samodzielną myśl wyraża zespół zdań, dokonuje się podziału artykułu na ustępy (§ 55 ust. 3 zd. pierwsze ZTP); podział taki wprowadza się także w przypadku, gdy między zdaniami wyrażającymi samodzielne myśli występują powiązania treściowe, ale treść żadnego z nich nie jest na tyle istotna, aby wydzielić ją w odrębny artykuł (§ 55 ust. 4 ZTP). W projektowanym ust. 2 w art. 7 u.p.in.fin. zawarto regulacje dotyczące stawki podatku, zasad jego obliczania oraz zwolnienia od podatku. Każda z nich stanowi odrębną myśl w rozumieniu ZTP.

Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. (art. 2 projektu). W tym kontekście należy zauważyć, że zgodnie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (dalej: u.og.ak.nor.)⁴⁴ akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Ustawa ma więc wejść w życie z wydłużonym okresem *vacatio legis* i obowiązywać od nowego roku podatkowego, który w przypadku podatku od niektórych instytucji finansowych jest tożsamy z rokiem kalendarzowym (por. art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, dalej: o.p.⁴⁵).

⁴² Zob. wyrok TK z 11 V 2004 r., sygn. akt K 4/03, OTK ZU-A 2004, poz. 41 oraz przywołane tam orzecznictwo TK.

⁴³ Dz. U. z 2016 r. poz. 283.

⁴⁴ Dz. U. z 2019 r. poz. 1461.

⁴⁵ Dz. U. z 2025 r. poz. 111, ze zm.

W odniesieniu do terminu wejścia w życie projektowanej ustawy jeden z uczestników konsultacji społecznych wyraził pogląd, że powinna ona wejść w życie wcześniej⁴⁶.

Projekt ustawy był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej⁴⁷. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu⁴⁸.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

Projektowana regulacja może mieć zastosowanie bezpośrednio do banków udzielających kredyty mieszkaniowe zabezpieczone hipoteką. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na koniec lutego 2025 r. działalność w Polsce prowadziło: 29 banków komercyjnych, 489 banków spółdzielczych, 33 oddziały instytucji kredytowych i banków zagranicznych⁴⁹ oraz 18 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zrzeszonych w kasie krajowej⁵⁰.

Pośrednio projektowana ustawa może oddziaływać, o ile decyzje banków co do wysokości marży odsetkowej dla kredytów hipotecznych będą zgodne z założeniami wnioskodawców:

- w zależności od zdefiniowania kredytu hipotecznego (zob. pkt V opinii) – bądź wyłącznie na osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, realizujące swoje cele mieszkaniowe, finansujące nabycie lub budowę mieszkania (budynku mieszkalnego) ze środków pochodzących, w całości lub części, z kredytu zaciągniętego na ten cel, bądź na wszystkie podmioty finansujące swoje wydatki, w całości lub części, bez względu na ich przedmiot (rodzaj), ze środków pochodzących z pożyczki lub kredytu zabezpieczonego na nieruchomości; dodatkowo należy zaznaczyć, że w zależności od okresu, za jaki będzie ustalana średnia ważona marża odsetkowa kredytów hipotecznych udzielanych przez bank lub SKOK (zob. pkt V opinii), projektowana regulacja może dotyczyć jedynie nowych kredytobiorców (w 2024 r. banki udzieliły 202 661 kredytów mieszkaniowych wobec 162 375 kredytów w 2023 r.⁵¹), bądź

⁴⁶ ID ankiety: 32519.

⁴⁷ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Janusz Kowalski)*, opinia BEOS z 12 V 2025 r., BEOS-WOSR/WPEiM-784/25.

⁴⁸ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Janusz Kowalski) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a ust. 1 regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 12 V 2025 r., BEOS-WOSR/WAPEiM-785/25.

⁴⁹ Dane miesięczne sektora bankowego – marzec 2025, https://www.knf.gov.pl/?articleId=56224&p_id=18.

⁵⁰ Dane według stanu na IV kwartał 2024 r., https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_o_sytuacji_sp%C3%B3%C5%82dzielczych_kas_oszcz%C4%99dno%C5%9Bciowo-kredytowych_%20w_%20IV_kwartale_2024_roku_93062.pdf.

⁵¹ *Rynek kredytów hipotecznych w Polsce osiągnął niemal rekordowy poziom. Nowe dane*, 28 II 2025 r., <https://www.domiporia.pl/informacje/a/rynek-kredytow-hipotecznych-w-polsce-osiagnal-niemal-rekordowy-poziom-nowe-dane-6739>.

również już istniejących kredytobiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy nie spłacili jeszcze zaciągniętego kredytu (na koniec 2024 r. liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce wynosiła 2,24 mln⁵²); biorąc pod uwagę, że w wielu przypadkach umowy kredytowe zawierane są przez małżeństwa albo osoby pozostające w nieformalnych związkach partnerskich projektowana ustawa może w tym zakresie (wysokości oprocentowania, a tym samym rat kredytów hipotecznych) dotyczyć większej liczby osób niż liczba udzielonych kredytów;

- na przedsiębiorstwa sektora budownictwa mieszkaniowego – według danych GUS w sekcji F Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)⁵³ klasyfikowanych było (według stanu na 31 marca 2025 r.) 574 916 podmiotów, przy czym w dziale 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 150 587 podmiotów, natomiast w dziale 43 – Roboty budowlane specjalistyczne, obejmującym m.in. wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, systemów grzewczych, montaż izolacji, tynkowanie, posadzkarstwo, malowanie, szklenie, wykonywanie konstrukcji dachowych – 387 679 podmiotów⁵⁴.

Projektowana regulacja może mieć również wpływ – w zależności od decyzji banków dotyczących obniżenia marż kredytów hipotecznych oraz strategii w przedmiocie pokrycia wynikających stąd niższych wpływów z odsetek od kredytów hipotecznych (zob. pkt VII opinii) – na kredytobiorców kredytów innych niż hipoteczne, m.in. kredytów konsumpcyjnych (możliwość podwyższenia oprocentowania), oraz na posiadaczy rachunków bankowych (możliwość podwyższenia opłat za korzystanie z rachunku i usług oferowanych przez bank).

W uzasadnieniu projektu i DSR postawiono tezę, że obniżenie marży odsetkowej przełoży się przede wszystkim na zwiększenie zdolności kredytowej rodzin. Co do zasady należy zgodzić się z postawioną w DSR tezą. Tym niemniej należy podkreślić, że warunkiem *sine qua non* obniżenia przez banki stóp procentowych, a tym samym RRSO, jest pozytywna reakcja banków na projektowaną regulację (obniżenie marży odsetkowej kredytów do poziomu 1 pkt. proc.)⁵⁵. W tym kontekście należy jednak podkreślić, że brak reakcji banków na projektowaną regulację (pozostawienie marży odsetkowej na dotychczasowym

⁵² Ibidem.

⁵³ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz. U. poz. 1936.

⁵⁴ *Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2025*, GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2025_7_15.html.

⁵⁵ Na to m.in. zwrócił uwagę jeden z uczestników konsultacji społecznych, zauważając, że: „Nie każda marża >1% wynika z chciwości banków – to także efekt ryzyka kredytowego, wymogów kapitałowych, kosztów zabezpieczeń, kosztu ryzyka stopy procentowej itd. Zbyt silna interwencja może zmniejszyć dostępność kredytów – banki mogą ograniczyć akcję kredytową, jeśli uznają, że ryzyko nie jest warte zysku, nawet pomimo niższej marży. Szczególnie może to dotyczyć młodszych, mniej stabilnych kredytobiorców. Zmniejszenie marży ≠ automatyczne obniżenie RRSO – jeśli WIBOR wzrośnie lub bank wprowadzi inne opłaty, koszt kredytu może nadal być wysoki. Skutki uboczne – możliwe: ograniczenie liczby ofert kredytowych, mniejsze innowacje produktowe, mniej konkurencji (małe banki gorzej to zniosą).”; ID ankiety: 32485.

poziomie) nie wpływa znacząco na wynik finansowy banków, natomiast pozytywna reakcja banków co prawda zwiększa ich wynik finansowy, jednak poziom tej korekty nie gwarantuje zakładanej przez wnioskodawców reakcji banków (zob. szerzej pkt VII opinii). Ponadto marża odsetkowa nie jest obecnie najistotniejszym elementem wpływającym na wysokość RRSO. Takim elementem jest WIBOR 3M, którego wysokość jest powiązana ze stopą kredytu refinansowego NBP (zob. cz. VII opinii).

Zwiększenie zdolności kredytowej rodzin ma prowadzić do zmniejszenia części ich dochodów, którą muszą przeznaczyć na spłatę kredytów. W tym kontekście wskazano, że: „Szacunki z wykorzystaniem modelu rozkładu normalnego dochodów gospodarstw domowych (przy założeniu, że rozkład ten charakteryzuje się średnim dochodem na poziomie około 6 695 zł i odchyleniem standardowym rzędu 2 000 zł) wskazują, że proponowane zmiany (m.in. obniżenie efektywnego oprocentowania kredytów hipotecznych, przy czym przyjęto, że rata kredytu nie przekracza 40% dochodu gospodarstwa) umożliwiłoby uzyskanie zdolności kredytowej około 690 tysiącom polskich gospodarstw domowych – co stanowi 5% wszystkich gospodarstw (przy założeniu populacji około 14,5 mln gospodarstw).”

Z danych GUS⁵⁶ wynika, że w 2023 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny⁵⁷ w gospodarstwach domowych wynosił:

1. ogółem:
 - a) na gospodarstwo domowe – 7 648,04 zł,
 - b) na osobę w gospodarstwie domowym – 2 678,30 zł;
2. w gospodarstwie domowym pracowników:
 - a) na gospodarstwo domowe – 8 584,40 zł,
 - b) na osobę w gospodarstwie domowym – 2 661,84 zł (z tego dochód do dyspozycji⁵⁸ – 2 612,71 zł);
3. w gospodarstwie domowym pracujących na własny rachunek⁵⁹:
 - a) na gospodarstwo domowe – 10 754,56 zł,
 - b) na jedną osobę – 3 312,86 zł (z tego dochód do dyspozycji – 3 254,70 zł).

⁵⁶ *Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2024*, GUS, s. 295, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/>.

⁵⁷ Dochód rozporządzalny obejmuje bieżące dochody pieniężne i niepieniężne (w tym wartość spożycia naturalnego, tj. wartość towarów i usług konsumpcyjnych pobranych na potrzeby gospodarstwa domowego z działalności gospodarczej na własny rachunek — rolniczej i pozarolniczej oraz wartość towarów i usług otrzymanych bezpłatnie), bez zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płaconych z tytułu dochodów (z pracy najemnej, ze świadczeń społecznych — z ubezpieczeń społecznych i pozostałych świadczeń społecznych), bez składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) płacone przez ubezpieczonego pracownika oraz bez podatków płaconych przez osoby pracujące na własny rachunek; *ibidem*, s. 280-281.

⁵⁸ Tj. dochód rozporządzalny pomniejszony o tzw. pozostałe wydatki, a więc m.in. kwoty przekazane innym gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym, w tym dary; koszty zakwaterowania młodzieży i studentów uczących się poza domem; alimenty dla osób prywatnych; niektóre podatki, np. od nieruchomości, od spadków i darowizn, od dochodów z własności, z wynajmu i sprzedaży nieruchomości; straty pieniężne. Dochód do dyspozycji przeznaczony jest na wydatki na towary i usługi konsumpcyjne oraz przyrost oszczędności; *ibidem*, s. 282.

⁵⁹ Porównywalny dochód rozporządzalny osiągały gospodarstwa domowe rolników – 10 552,67 zł, z tym że dochód na jedną osobę był niższy niż w gospodarstwie domowym pracowników – 2 447,27 zł. Najniższy dochód rozporządzalny osiągały gospodarstwa domowe emerytów i rencistów – 5 100,17 zł; na jedną osobę przypadało w tych gospodarstwach – 2.580,38 zł.

Przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych w 2023 r. wynosiły⁶⁰:

1. ogółem:
 - a) na gospodarstwo domowe – 4 672,51 zł,
 - b) na osobę w gospodarstwie domowym – 1 636,29 zł;
2. w gospodarstwie domowym pracowników:
 - a) na gospodarstwo domowe – 5 171,90 zł,
 - b) na osobę w gospodarstwie domowym – 1 603,70 zł (z tego na towary i usługi konsumpcyjne – 1 554,57 zł);
3. w gospodarstwie domowym pracujących na własny rachunek⁶¹:
 - a) na gospodarstwo domowe – 6 045,94 zł,
 - b) na jedną osobę – 1.862,40 zł (z tego na towary i usługi konsumpcyjne – 1 804,24 zł).

Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wynosi według GUS⁶² (dane za 2021 r.) – 2,99, przy czym w miastach – 2,65, zaś na wsi – 3,71.

Biorąc pod uwagę przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji w gospodarstwach domowych pracowników (2 612,71 zł), wydatki na towary i usługi konsumpcyjne na jedną osobę (1 554,57 zł) i liczbę osób w gospodarstwie domowym w mieście (2,65), należy zauważyć, że takiemu gospodarstwu domowemu pozostaje miesięcznie do dyspozycji – po uwzględnieniu wydatków na towary i usługi konsumpcyjne – kwota 2 804,07 zł⁶³, która może być przeznaczona na oszczędności lub spłatę kredytu (pożyczek). Kwota ta stanowi 40,5% dochodu do dyspozycji gospodarstwa domowego⁶⁴, a więc nieznacznie przekracza założenia przyjęte w DSR (maksymalnie 40% dochodu przeznaczonego na spłatę kredytu). Przy takim dochodzie zdolność kredytowa gospodarstwa domowego wynosi nieco ponad 200 tys. zł (225 120)⁶⁵, podczas gdy przeciętny kredyt mieszkaniowy udzielony w 2024 r. wyniósł ok. 420 tys. zł⁶⁶.

W przypadku gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek zdolność kredytowa – z uwagi na wyższy dochód pozostający miesięcznie do dyspozycji rodziny, po uwzględnieniu wydatków na towary i usługi konsumpcyjne (3 843,72 zł⁶⁷, co stanowi 44,6% dochodu do dyspozycji rodziny) – wynosi ok. 300 tys. zł (289 440)⁶⁸.

Dane te wskazują, że problem braku zdolności kredytowej leży nie tyle w wysokości stawek oprocentowania kredytów hipotecznych, co w wysokości dochodów rodzin. Niższe oprocentowanie kredytów mieszkaniowych niewątpliwie

⁶⁰ *Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2024*, op.cit., s. 296-298.

⁶¹ W gospodarstwach domowych rolników wydatki wynosiły: na gospodarstwo domowe – 5 351,53 zł miesięcznie, na jedną osobę w gospodarstwie domowym – 1 244,61 zł miesięcznie; w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów: na gospodarstwo – 3 434,89 zł, na jedną osobę w gospodarstwie – 1 737,85 zł.

⁶² *Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2024*, op.cit., s. 289.

⁶³ $(2\,612,71 \times 2,65) - (1\,554,57 \times 2,65)$.

⁶⁴ $2\,804,07 / 6\,923,68 \times 100$.

⁶⁵ Kalkulator zdolności kredytowej, <https://www.lendi.pl/kalkulator-zdolnosci-kredytowej>.

⁶⁶ Dokładnie 427 tys. zł (do dalszej analizy przyjęto 420 tys. zł); zob. *Rynek kredytów hipotecznych w Polsce osiągnął niemal rekordowy poziom*, op. cit.

⁶⁷ $(3\,254,70 \times 2,65) - (1\,804,24 \times 2,65)$

⁶⁸ Kalkulator zdolności kredytowej, op. cit.

może podwyższyć zdolność kredytową rodzin, jednak przy obecnych stawkach WIBOR nie będzie to różnica, która może wpłynąć w sposób zakładany w DSR na decyzje inwestycyjne polskich rodzin. Wpływ taki mogą mieć działania prowadzące do obniżenia stawek WIBOR, bądź też pomocowe programy rządowe. Na przykład program Bezpieczny Kredyt 2%⁶⁹ przyniósł ożywienie akcji kredytowej w latach 2023-2024, z tym że – jak wskazano w raporcie Związku Banków Polskich (ZBP)⁷⁰ – trwałym skutkiem wprowadzenia programu był bardzo dynamiczny wzrost cen nieruchomości mieszkalnych na rynku pierwotnym i wtórnym, co oczywiście wpłynęło na zdolność kredytową rodzin i tym samym na możliwość realizacji planowanej inwestycji (zakupu mieszkania). Na wzrost cen mieszkań z tym związanych zwrócił uwagę także jeden z uczestników konsultacji społecznych, podkreślając jednocześnie konieczność holistycznego działania w celu likwidacji kryzysu mieszkaniowego⁷¹.

Dodatkowo należy zauważyć, że projektowana regulacja – w odróżnieniu od programów pomocowych (dopłat do kredytów) – w jednakowy sposób traktuje kredyty na pierwsze mieszkanie, jak i na kolejne, kredyty na budowę (zakup) mieszkania, jak i na budowę (zakup) nieruchomości rekreacyjnej. W tym względzie wykracza poza zakres celu, jakim jest – domyślnie (wynikająca z uzasadnienia) – poprawa sytuacji mieszkaniowej młodych rodzin, w większości pracowników oraz prowadzących działalność na własny rachunek.

Reasumując należy wskazać, że choć projekt może doprowadzić do obniżenia marż odsetkowych od kredytów hipotecznych, co jednak uzależnione będzie od pozytywnej reakcji banków na projektowaną regulację, to jednocześnie, mając na względzie poziom dochodów rodzin w Polsce i stawki WIBOR 3M (zob. pkt VII opinii), nie daje gwarancji podwyższenia zdolności kredytowej rodzin do oczekiwanego w uzasadnieniu projektu poziomu.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

W odniesieniu do skutków gospodarczych projektowanej regulacji w DSR postawiono następujące tezy:

1. projekt powinien spowodować obniżenie średniej marży odsetkowej pobieranej od kredytów hipotecznych, co w konsekwencji obniży koszty kredytu i zwiększy zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców;

⁶⁹ Zob. ustawę z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%, Dz. U. z 2024 r. poz. 1724.

⁷⁰ *Raport o sytuacji ekonomicznej banków*, ZBP, Warszawa, kwiecień 2025 r., <https://zbp.pl/raporty-i-publicacje/publicacje>, s. 156.

⁷¹ ID ankiety: 32485. W ankiecie zwrócono uwagę na konieczność odpowiedzi na pytanie: „czy utrzymywanie sytuacji, w której młode pokolenie nie ma realnych szans na usamodzielnienie się, może sprzyjać decyzjom o zakładaniu rodzin i poprawie wskaźników demograficznych? Tymczasem dominującą odpowiedzią systemową na ten kryzys jest bierność lub działania punktowe, które — podejmowane bez kompleksowej strategii — mogą wywołać skutki odwrotne do zamierzonych. Fragmentaryczne interwencje fiskalne lub regulacyjne niosą ryzyko dodatkowego zniekształcenia rynku mieszkaniowego, pogłębiając nierówności i ograniczając dostępność mieszkań dla przeciętnego obywatela.”

2. oczekuje się znaczącego ożywienia na rynku mieszkaniowym i w sektorze budowlanym. Zwiększony popyt na mieszkania przełoży się na wzrost zapotrzebowania na materiały budowlane i usługi powiązane, stymulując produkcję i zatrudnienie w tych sektorach. Dodatkowo przewiduje się, że projekt pobudzi aktywność ekonomiczną związaną z wykańczaniem i wyposażaniem mieszkań, co będzie miało pozytywny wpływ na krajowych producentów mebli i artykułów wyposażenia wnętrz.

W kontekście tez postawionych w DSR należy zauważyć w pierwszej kolejności, że oparto je na założeniu, że banki (SKOK-i), w związku z przyjętą regulacją, obniżą marżę odsetkową kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) do maksymalnie 1 pkt proc., co oznaczać będzie:

- całkowite zwolnienie banków (SKOK-ów) z podatku od niektórych instytucji finansowych od aktywów w postaci kredytów hipotecznych (zob. pkt VIII opinii) – zgodnie bowiem z projektowanym art. 7 ust. 2 zdanie drugie u.p.in.fin., w przypadku gdy marża kredytów hipotecznych będzie wynosić 1 punkt procentowy lub mniej, aktywa w postaci kredytów hipotecznych będą wolne od podatku (zob. pkt V opinii);
- obniżenie oprocentowania kredytów mieszkaniowych (hipotecznych) do poziomu WIBOR 3M plus 1 pkt proc. (przy stawce WIBOR 3M w wysokości 5,86%, według stanu na 3 kwietnia 2025 r.):
 - a) zmniejszy miesięczną ratę o 635 zł dla kredytu w wysokości 600 000 zł,
 - b) przyniesie dla kredytobiorcy oszczędność w całym okresie kredytowania 229 000 zł,
 - c) zwiększy, z uwagi na obniżenie wymaganego dochodu gospodarstwa domowego o ok. 1 590 zł, dostępność kredytów dla ok. 690 000 rodzin.

Jak wynika z raportu ZBP⁷² wynik brutto sektora bankowego za 2024 r. wyniósł 55 598 mln zł⁷³, zaś podatek dochodowy 13 416 mln zł, wynik netto – 42 182 mln zł. Banki, z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych, odprowadziły za 2024 r. do budżetu państwa ok. 5 800 mln zł. Co istotne, podatek ten nie stanowi kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (por. art. 16 ust. 1 pkt 70 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: u.p.d.p.⁷⁴), a co za tym idzie nie wpływa na podstawę opodatkowania tym podatkiem i wysokość należnego od banków (i SKOK-ów) podatku.

Projekt różnicuje wysokość stawki podatku od niektórych instytucji finansowych, uzależniając ją od rodzaju aktywów objętych tym podatkiem (zob. pkt V opinii). W przypadku aktywów w postaci kredytów hipotecznych stawka ma wynosić 0,055% podstawy opodatkowania miesięcznie (pozostałe aktywa mają być opodatkowane stawką 0,0366%, jak obecnie), zaś wysokość zobowiązania

⁷² Raport o sytuacji ekonomicznej banków, op. cit. Zob. również Wyniki finansowe banków w 2024 r., GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze/wyniki-finansowe/przedsiębiorstwa-finansowe/wyniki-finansowe-bankow-w-2024-r_5.29.html.

⁷³ Analizą objęto przede wszystkim sektor banków komercyjnych, bowiem aktywa banków spółdzielczych stanowią niespełna 8% aktywów sektora bankowego w Polsce (w 2024 r. – 7,2%). Por. Raport o sytuacji ekonomicznej banków, op. cit., s. 290.

⁷⁴ Dz. U. z 2025 r. poz. 278, ze zm.

podatkowego ma być ustalana przy zastosowaniu dodatkowego współczynnika stanowiącego różnicę pomiędzy średnią ważoną marżą odsetkową kredytów hipotecznych udzielonych przez bank a 1. Stąd też przy marży odsetkowej wynoszącej 1 pkt proc. podatek będzie wynosił 0⁷⁵; podatnik nie zapłaci podatku również przy marży niższej niż 1 pkt proc. (por. projektowany art. 7 ust. 2 zd. drugie u.p.in.fin. oraz pkt V opinii).

Średnie oprocentowanie kredytów na nieruchomości mieszkaniowe ogółem w grudniu 2024 r. wynosiło 7,29%⁷⁶, RRSO – 7,54%⁷⁷, WIBOR 3M na 31.12.2024 r. – 5,84%⁷⁸, stąd średnia marża odsetkowa dla tych kredytów, obliczona zgodnie z projektowanym art. 7 ust. 3 u.p.in.fin. (zob. pkt V opinii), wynosiła 1,7 pkt proc.⁷⁹ Należności gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych (aktywa w postaci kredytów hipotecznych – mieszkaniowych) wynosiły na koniec 2024 r. – 474 647 mln zł⁸⁰. Należny z tego tytułu podatek od niektórych instytucji finansowych, biorąc pod uwagę projektowaną regulację wyniósłby miesięcznie – 182 739 095 zł⁸¹, zaś rocznie – zakładając taką samą wysokość marży odsetkowej oraz taką samą podstawę opodatkowania – 2 192 869 140 zł⁸². Podatek od niektórych instytucji finansowych przy dotychczasowej stawce (0,0366%) wyniósłby miesięcznie – 173 720 802 zł⁸³ (2 084 649 624 zł rocznie). Różnica – 108 219 516 zł (2 192 869 140 – 2 084 649 624) obniżyłaby wynik finansowy brutto sektora bankowego za 2024 r. (55 598 mln zł) o 0,2%. Nie wpłynęłaby natomiast na wysokość podatku dochodowego od osób prawnych (zob. wyżej).

W przypadku obniżenia przez bank marży odsetkowej do 1 pkt proc. podatek wyniósłby 0, a co za tym idzie wynik finansowy brutto banków wzrósłby (według stanu z 2024 r.) o 2 084 649 624 zł w stosunku do obecnej regulacji. Nie wpłynęłoby to jednak na wysokość należnego od banków podatku dochodowego od osób prawnych (zob. wyżej). Wpłynęłoby natomiast na wysokość oprocentowania kredytów mieszkaniowych, a co za tym idzie na wysokość przychodów banków

⁷⁵ $[(\text{podstawa opodatkowania} \times 0,055\%) \times (1 - 1)]$.

⁷⁶ Dane NBP: *Statystyka stóp procentowych*, <https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/statystyka-monetarna-i-finansowa/statystyka-stop-procentowych/>. Dane dotyczące stanów umów kredytowych (OPS), a więc wszystkich istniejących umów na koniec okresu sprawozdawczego, zarówno tych zawartych przed miesiącem sprawozdawczym i nadal obowiązujących, jak i umów zawartych na nowo. Zob. *Instrukcja dla użytkowników statystyki stóp procentowych*, https://nbp.pl/wp-content/uploads/2024/04/instrukcja_mir.pdf. Średnie oprocentowanie ogółem nowych i renegotjowanych umów kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych (OPN) w grudniu 2024 r. wynosiło 7,45%, a rzeczywista stopa procentowa – 8,37%.

⁷⁷ Dla kredytów OPS NBP nie określa RRSO. Przyjęto dla kredytu w wysokości 420 000 zł (przeciętna wysokość kredytu mieszkaniowego w 2024 r.) i prowizji banku w wysokości 8 820 zł, stawce oprocentowania 7,29%. Zob. Kalkulator kredytowy – kalkulator rat kredytu hipotecznego, <https://www.bankier.pl/smart/narzedzia/kalkulator-kredytu-hipotecznego-raty-koszt>.

⁷⁸ <https://www.bankier.pl/mieszkaniowe/stopy-procentowe/wibor>.

⁷⁹ $7,54 - 5,84 = 1,70$.

⁸⁰ *Raport o sytuacji ekonomicznej banków*, op. cit., s. 157.

⁸¹ $(474\,647\,000\,000 \times 0,055\%) \times (1,70 - 1)$. Za podstawę opodatkowania przyjęto wysokość aktywów w postaci kredytów hipotecznych wg stanu na koniec grudnia 2024 r. (dane z raportu ZBP), zakładając przy tym, że kwota wolna od podatku oraz odliczenia (pomniejszenia) podstawy opodatkowania uwzględnione zostały przy ustalaniu należnego podatku od pozostałych aktywów (zob. też pkt V opinii).

⁸² $182\,739\,095 \times 12$.

⁸³ $474\,647\,000\,000 \times 0,0366\%$.

z tytułu odsetek, które stanowią ponad 80% przychodów banków (w 2024 r. – 84,9% przychodów brutto i 81,2% przychodów netto)⁸⁴.

Przeciętny kredyt mieszkaniowy wyniósł w 2024 r. ok. 420.000 zł⁸⁵. Przy przyjęciu następujących założeń:

Wariant I (na poziom oprocentowania kredytu i RRSO nie ma wpływu projektowana regulacja):

- a) kredyt w wysokości 420 000 zł (przeciętna kwota kredytu mieszkaniowego z 2024 r.),
- b) okres kredytowania 30 lat,
- c) oprocentowanie kredytu – 7,29% (średnie oprocentowanie w grudniu 2024 r. według danych NBP)⁸⁶,
- d) prowizji banku 8 820 zł (2,1%),
- e) RRSO – 7,54%,
- f) marża odsetkowa (różnica pomiędzy RRSO a WIBOR 3M⁸⁷) – 1,70 pkt. proc.

odsetki od kredytu za cały okres kredytowania wyniosą 606 734,40 zł, co – zakładając dla uproszczenia równomierne rozłożenie odsetek w całym okresie kredytowania – oznacza, że roczne odsetki od kredytu będą wynosiły 20 224,48 zł (606 734,40 : 30) i będą one stanowiły roczny przychód banku z tytułu tego kredytu; rata kredytu wynosić będzie miesięcznie – 2 876,54 zł, a całkowita kwota do spłaty – 1 035 554,40 zł⁸⁸.

Wariant II (prowizja odsetkowa banku obniżona do 1 pkt proc., a co za tym idzie, bank zwolniony byłby z podatku od niektórych instytucji finansowych w części odnoszącej się do aktywów w postaci kredytów hipotecznych):

- a) kredyt w wysokości 420 000 zł (przeciętna kwota kredytu mieszkaniowego z 2024 r.),
- b) okres kredytowania 30 lat,
- c) oprocentowanie kredytu – 6,63%, co odpowiada – przy prowizji banku 2,1% (8 820 zł) – RRSO w wysokości 6,84% (WIBOR 3M – 5,84% plus 1 pkt proc. marży odsetkowej, zgodnie z projektowanym art. 7 ust. 3 u.p.in.fin.)

odsetki od kredytu za cały okres kredytowania wyniosą 539 828,40 zł, co – zakładając dla uproszczenia równomierne rozłożenie odsetek w całym okresie kredytowania – oznacza, że roczne odsetki od kredytu będą wynosiły 17 994,28 zł (539 828,40 : 30) i będą one stanowiły roczny przychód banku z tytułu tego kredytu;

⁸⁴ Przychody z odsetek wyniosły 173 310 mln zł, a koszty odsetkowe (60 601 mln zł), przychody netto wyniosły 107 109 mln zł. Zob. *Raport o sytuacji ekonomicznej banków*, op. cit., s. 267.

⁸⁵ Zob. *Rynek kredytów hipotecznych w Polsce osiągnął niemal rekordowy poziom*, op. cit.

⁸⁶ *Statystyka stóp procentowych*, op. cit.

⁸⁷ 5,84% według stanu na 31 grudnia 2024 r., <https://www.bankier.pl/mieszkanie/stopy-procentowe/wibor>.

⁸⁸ Kalkulator kredytowy, op. cit.

rata kredytu wynosić będzie miesięcznie – 2 690,69 zł, a całkowita kwota do spłaty – 968 648,40 zł⁸⁹.

Różnica między rocznymi odsetkami w obu wariantach wynosi 2 230,20 zł (20 224,48 – 17 994,28), co oznacza że przychód banku z tytułu udzielonego kredytu w wariantcie II będzie niższy od przychodu z tytułu udzielonego kredytu w wariantcie I o 2 230,20 zł rocznie. Biorąc pod uwagę liczbę udzielonych w 2024 r. kredytów hipotecznych (mieszkaniowych) gospodarstwom domowym przez banki (202 661)⁹⁰, ich przychód z tytułu udzielonych kredytów będzie niższy w wariantcie II, przy założeniu niezmiennego oprocentowania, wysokości przeciętnego kredytu, liczby udzielonych kredytów (w warunkach 2024 r.), o 451 974 562,20 zł (0,45 mld zł)⁹¹ w stosunku do wariantu I.

Wpływ obu wariantów na wynik finansowy banków w przypadku obowiązywania projektowanej regulacji byłby następujący:

- w wariantcie I wynik finansowy brutto banków zostałby pomniejszony o 108 219 516 zł (różnica w podatku od niektórych instytucji finansowych – zob. wyżej); bez zmian pozostaje kwota przychodów z tytułu odsetek od kredytów, a co za tym idzie kwota podatku dochodowego od osób prawnych.
- w wariantcie II wynik finansowy banków zwiększyłby się o 1,72 mld zł, na co składają się: a) zmniejszone koszty z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych – 2 084 649 624 zł (2,08 mld zł), co pozostaje bez wpływu na podatek dochodowy (na plus), b) niższe o 0,45 mld zł przychody z tytułu odsetek od kredytów (na minus), c) niższy o 85 875 167 zł (0,09 mld zł) podatek dochodowy od osób prawnych⁹² (na plus).

Reasumując tę część analizy należy stwierdzić, że w warunkach 2024 r. – biorąc pod uwagę wpływ projektowanej regulacji na wynik finansowy banków (w wariantcie I nieznaczne jego obniżenie – o 0,1 mld zł, co stanowi 0,2% zysku netto banków za 2024 r.; w wariantcie II jego zwiększenie o 1,72 mld zł, co stanowi 4,1% zysku netto banków za 2024 r.) – regulacja ta może przyczynić się do obniżenia marż odsetkowych banków dotyczących kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych. Koszty tej operacji pokryte zostaną z budżetu państwa – zmniejszenie wpływów z podatku od niektórych instytucji finansowych oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (zob. pkt VIII opinii). Odrębną kwestią pozostaje ocena, na ile projektowana regulacja może przyczynić się do ożywienia rynku mieszkaniowego i sektora budowlanego, co zakładają Wnioskodawcy.

W tym kontekście w pierwszej kolejności należy zauważyć, że brak reakcji banków na projektowaną regulację (pozostawienie marży odsetkowej na dotychczasowym poziomie) nie wpływa znacząco na wynik finansowy banków. Pozytywna reakcja banków na projektowaną regulację (obniżenie marży odsetkowej kredytów do poziomu 1 pkt. proc) co prawda zwiększa wynik finansowy banków,

⁸⁹ Ibidem.

⁹⁰ Zob. *Rynek kredytów hipotecznych w Polsce osiągnął niemal rekordowy poziom*, op. cit.

⁹¹ 2 230,20 x 202 661.

⁹² Przyjęto założenie, że koszty odsetkowe banków nie zmieniają się, co wynika z pozostawienia bez zmian potrzeb pożyczkowych banków (kwota udzielonych kredytów pozostała bez zmian); 451 974 562 x 19% = 85 875 167.

jednak poziom tej korekty nie gwarantuje zakładanej przez wnioskodawców reakcji banków. Na niepewną reakcję banków na projektowaną zmianę u.p.in.fin. zwrócił uwagę również jeden z uczestników konsultacji społecznych⁹³.

Po drugie, należy podkreślić, że poziom oprocentowania kredytów, w tym kredytów mieszkaniowych (hipotecznych), zależy od wielu czynników. Jednym z nich są stopy procentowe NBP, ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej, w tym przede wszystkim stopa referencyjna, mająca istotne znaczenie dla kształtowania stawki WIBOR, a więc oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Obecnie, od 8 maja 2025 r., wynosi ona 5,25%⁹⁴. Dopóki stopa ta będzie wysoka, dopóty stawki WIBOR, a co za tym idzie również – przy obecnym systemie ustalania wysokości stóp kredytów i pożyczek – stopy kredytów hipotecznych (mieszkaniowych) będą wysokie. Na przykład w 2005 r. stopa referencyjna NBP kształtowała się od 6,00% (od 31 marca) do 4,50% (od 1 września), zaś średnia wartość WIBOR 3M wynosiła od 6,15% w marcu do 4,55% w październiku; w 2020 r. stopa referencyjna NBP wynosiła od 1,00% (od 18 marca) do 0,10% (od 29 maja), zaś WIBOR 3M od 1,45% (w marcu) do 0,21% (w grudniu). Stąd też i niskie oprocentowanie 3M – ok 3%⁹⁵; w tym ostatnim okresie marże banków były jeszcze wyższe niż obecnie (w 2020 r., w zależności od miesiąca: od 3,13% do 2,69%)⁹⁶. Z danych tych wynika, że znacząco niższe stawki WIBOR (i stóp procentowych NBP) nie przesądzają o wysokości marży kredytowej i poziomie stóp procentowych kredytów bankowych. Z uzasadnienia projektu i DSR nie wynika, aby ta zależność była wzięta pod uwagę przy projektowaniu opiniowanej regulacji, co wydaje się konieczne, bowiem w przyszłości, w przypadku obniżenia stóp procentowych NBP i stawek WIBOR, będzie ona wpływała na politykę kredytową banków, które będą musiały brać pod uwagę – w przypadku podwyższenia marży odsetkowej – zwiększenie obciążeń z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych.

Po trzecie, z danych NBP wynika, że większość mieszkań deweloperskich na rynku siedmiu największych miast (Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław) została zakupiona w okresie IV kwartał 2023 r. - IV kwartał 2024 r. ze środków własnych inwestora, odpowiednio: 58%, 45%, 59%, 55% i 57% w każdym z kwartałów⁹⁷. Kredyty nie były więc, poza I kwartałem 2024 r., podstawowym źródłem finansowania tych zakupów. Stąd też nie można stawiać tezy, że obniżenie marży odsetkowej kredytów mieszkaniowych, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej wysokości stóp procentowych WIBOR, zwiększy popyt na kredyty mieszkaniowe, nawet w przypadku zwiększenia zdolności kredytowej części rodzin, która i tak nie będzie wysoka (zob. pkt VI opinii).

⁹³ ID ankiety: 32485.

⁹⁴ *Statystyka stóp procentowych*, op. cit.

⁹⁵ *Dane miesięczne sektora bankowego...*, op. cit.

⁹⁶ Ibidem.

⁹⁷ Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2024 r., NBP, marzec 2025 r., <https://nbp.pl/publikacje/cykliczne-materialy-analityczne-nbp/rynek-nieruchomosci/informacja-kwartałna/>, s. 17.

Po czwarte, z danych GUS⁹⁸ wynika, że liczba oddanych mieszkań wynosiła, w:

- 2004 r. – 108 060, w tym: przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 24 554 oraz budownictwo indywidualne – 64 599,
- 2010 r. – 135 715, w tym: przeznaczone na sprzedaż – 53 225 oraz budownictwo indywidualne – 70 425,
- 2017 r. – 178 258, w tym: przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 89 817 oraz budownictwo indywidualne – 82 679,
- 2018 r. – 184 783, w tym: przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 111 550 oraz budownictwo indywidualne – 66 684,
- 2019 r. – 207 224, w tym: przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 130 935 oraz budownictwo indywidualne – 69 599,
- 2020 r. – 221 401, w tym: przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 143 113 oraz budownictwo indywidualne – 74 107,
- 2021 r. – 234 718, w tym: przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 141 738 oraz budownictwo indywidualne – 88 343,
- 2022 r. – 238 621, w tym: przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 144 001 oraz budownictwo indywidualne – 90 835,
- 2023 r. – 221 282, w tym: przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 137 617 oraz budownictwo indywidualne – 79 417,
- 2024 r. – 199 931, w tym: przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 124 347 oraz budownictwo indywidualne – 69 781.

O ile więc od 2004 r. liczba oddawanych nowych mieszkań (bez podziału na inwestorów) podwoiła się, o tyle na przestrzeni ostatnich czterech lat nie różni się znacząco, co może wskazywać – przy obecnym poziomie dochodów ludności – zarówno na względne nasycenie rynku, jak i brak bodźców w postaci odpowiednich zabezpieczeń finansowych, do podejmowania przez inwestorów (rodziny) decyzji o zakupie mieszkania lub budowie domu. Takim zabezpieczeniem (bodźcem do podjęcia decyzji inwestycyjnej) był w 2024 r. uruchomiony wcześniej program rządowy Bezpieczny kredyt 2%⁹⁹, którego jednak trwałym skutkiem – jak wskazano w raporcie ZBP¹⁰⁰ – był bardzo dynamiczny wzrost cen nieruchomości mieszkalnych na rynku pierwotnym i wtórnym, a ceny mieszkań rosły znacznie szybciej od zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców, co spowodowało, że część potencjalnych kredytobiorców uznała, że zaciągnięcie kredytu i zakup nieruchomości jest poza ich zasięgiem finansowym i zdecydowała się na przeniesienie środków na zaspokojenie innych potrzeb życiowych.

Tezy o znacznym ożywieniu „na rynku mieszkaniowym oraz w sektorze budowlanym” nie potwierdza również analiza wysokości oprocentowania kredytów mieszkaniowych i liczby mieszkań oddanych w poszczególnych latach. Brak jest ścisłej korelacji pomiędzy tymi danymi. Oczywiście, na przestrzeni ostatnich

⁹⁸ Dane z poszczególnych informacji sygnalnych, mogą się różnić w stosunku do danych ostatecznych, co pozostaje bez znaczenia dla wyciąganych wniosków, *Budownictwo w 2024 r.*, GUS, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/>.

⁹⁹ Zob. *Raport o sytuacji ekonomicznej banków*, op. cit., s. 156.

¹⁰⁰ Ibidem.

piętnastu lat nastąpił znaczący wzrost liczby oddanych mieszkań ze 135 715 w 2010 r. do 238 621 w 2022 r. (w latach 2023-2024 nastąpił spadek, do odpowiednio: 221 282 i 199 931), jednak wiązać to należy przede wszystkim ze wzrostem dochodów społeczeństwa, czego wyrazem jest zarówno wzrost przeciętnego wynagrodzenia, z 3 191,93 zł w 2013 r. do 7 140,52 zł w 2024 r.¹⁰¹, jak i obecna wysokość dochodu rozporządzalnego i dochodu do dyspozycji (zob. pkt VI opinii).

Dotychczasowa analiza nie wskazuje, że zasadniczym problemem w budowie nowych mieszkań jest brak zdolności kredytowej części rodzin (zob. też pkt VI opinii). Tym samym nie można wysnuć wniosku, że obniżenie RRSO kredytów mieszkaniowych poprzez obniżenie marży odsetkowej – szczególnie w przypadku wysokiej stawki WIBOR 3M – wpłynie znacząco na rynek mieszkaniowy i budowlany. Co prawda Wnioskodawcy nie definiują pojęcia „znaczące ożywienie”, jednak biorąc pod uwagę dalszą argumentację zawartą w uzasadnieniu i DSR należy sądzić, że chodzi o takie ożywienie, które co najmniej pokryje ubytki w dochodach budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w podatku od niektórych instytucji finansowych oraz podatku dochodowym od osób prawnych (zob. w tym zakresie pkt VIII opinii).

Przyjmując zmniejszenie wpływów z tych dwóch tytułów podatkowych o kwotę ok. 2,2 mld zł (zob. pkt VIII opinii), średnią cenę mieszkań nowych (w stanie deweloperskim) w Warszawie ¹⁰² (ok. 18 000 zł za metr kw. ¹⁰³), średnią powierzchnię mieszkań oddawanych przez deweloperów (90 metrów kw.¹⁰⁴) oraz przeciętny zysk brutto deweloperów – 13,6%¹⁰⁵, stawkę podatku VAT na nowe mieszkanie – 8%¹⁰⁶ oraz stawkę podatku dochodowego od osób prawnych – 19%¹⁰⁷, można oszacować, że liczba rocznie dodatkowo budowanych mieszkań przez deweloperów, biorąc pod uwagę rynek warszawski¹⁰⁸, powinna wynosić nie mniej niż ok. 18 000-20 000. Wzrost sprzedaży powinien wynosić ok. 15%

¹⁰¹ *Pracujący. Zatrudnieni. Wynagrodzenia. Koszty pracy*, GUS, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy>.

¹⁰² Najkorzystniejsze dla wyliczenia minimalnego poziomu zwiększenia sprzedaży.

¹⁰³ Zob. *Analiza rynku mieszkaniowego IV kwartał 2024 r.*, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa, styczeń 2025, https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2025/02/Rynek-mieszk-4_kwartal_2024.pdf, s. 9. W Krakowie cena ta wynosiła 16 100 zł, w Gdańsku – 15 300 zł, we Wrocławiu – 14 200 zł, w Poznaniu – 12 300 zł, w Rzeszowie 9 300 zł, w Białymstoku – 11 800 zł, w Olsztynie – 10 700 zł, w Zielonej Górze – 9 500 zł, w Bydgoszczy – 10 100 zł.; według danych GUS cena 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w IV kwartale 2024 r. wynosiła 7.162 zł, przy czym jest to cena przeciętna dla całego kraju, obrazująca nakłady poniesione przez inwestorów na budowę nowych budynków mieszkalnych; *Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za czwarty kwartał 2024 r.*, GUS, <https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-ceny-1m2-powierzchni-uzytkowej-budynku-mieszkalnego-za-czwarty-kwartal-2024-r.265.45.html>.

¹⁰⁴ Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania w 2024 r. wynosiła 89,2 m kw.; *Budownictwo w 2024 r.*, op. cit.

¹⁰⁵ *Działalność deweloperska*, „Raport branżowy” BOŚ Bank, 19 IV 2024 r., https://www.bosbank.pl/_data/assets/pdf_file/0027/58770/BOSBank_Deweloperzy_2024.04.pdf.

¹⁰⁶ Zob. art. 41 ust. 1 i 12-12c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2024 r. poz. 361, ze zm.

¹⁰⁷ Art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

¹⁰⁸ Przy przyjęciu ceny za m kw. w wysokości określonej przez GUS liczba mieszkań powinna wzrosnąć ok. 2,5 krotnie.

(w stosunku do średniej rocznej sprzedaży – 135 000 – z lat 2022-2024), co nie miało miejsca w ostatnich latach (zob. wyżej).

Reasumując, przeprowadzona analiza wskazuje, że o ile projektowana regulacja może przyczynić się do obniżenia marż odsetkowych kredytów hipotecznych (mieszkaniowych) udzielanych przez banki, a tym samym do podniesienia zdolności kredytowej gospodarstw domowych, aczkolwiek zdolność ta (przeciętnie) będzie nadal niska (zob. pkt VI opinii), o tyle – biorąc pod uwagę zależności pomiędzy wysokością WIBOR i stopą kredytu refinansowego NBP oraz wysokość RRSO, dochody Polaków (przeciętne wynagrodzenie, dochód rozporządzalny), liczbę oddawanych mieszkań do użytkowania w ostatnich latach – nie ma przesłanek wskazujących na znaczący wpływ tej regulacji na rynek mieszkaniowy i budowlany, jeżeli pod pojęciem tym rozumiemy taki wzrost liczby budowanych i sprzedawanych mieszkań, który umożliwi co najmniej pokrycie szacowanego zmniejszenia dochodów budżetu państwa i budżetów samorządowych w związku z wejściem w życie projektowanej zmiany u.p.in.fin.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

W uzasadnieniu projektu oraz DSR, w odniesieniu do skutków dla sektora finansów publicznych, postawiono następujące tezy:

1. koszty obniżenia podatku dla części aktywów „powinny dać się pokryć zwiększonymi podatkami jakimi będą obciążone inne aktywa” (nie wskazano jednak o jakie aktywa chodzi);
2. ewentualnie „niższe wpływy z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych powinny być z nadwyżką pokryte przez zwiększone wpływy z VAT, CIT, PIT wnoszone przez podmioty sektora budowlanego, co wynika z potencjalnego wzrostu aktywności w tym sektorze na skutek znaczącego zwiększenia gospodarstw domowych posiadających zdolność kredytową”;
3. w dłuższym horyzoncie czasowym zakładany jest „dodatkowo ogólnie prorozwojowy charakter zmian, prowadzący do pobudzenia gospodarki i w efekcie do dalszego wzrostu dochodów budżetu państwa”;
4. zwiększenie „wpływów z CIT i PIT spowoduje w dłuższej perspektywie także większe wpływy do budżetów jednostek samorządu terytorialnego”.

W tym zakresie nie przedstawiono jednak żadnych, choćby szacunkowych, wyliczeń, nie podano również szerszej argumentacji postawionych tez.

W kontekście skutków projektowanej regulacji dla sektora finansów publicznych – obniżenie, zwiększenie lub pozostawienie bez zmian wysokości wpływów podatkowych – należy zauważyć, że będą one uzależnione od przyjętej przez banki i SKOK-i strategii nie tylko w zakresie kształtowania marż odsetkowych kredytów hipotecznych (mieszkaniowych), ale również polityki tych instytucji w zakresie pozostałych kredytów (konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych, inwestycyjnych i obrotowych dla przedsiębiorstw) oraz opłat za czynności bankowe (zob. również pkt VII opinii).

Skutki projektowanej regulacji dla sektora finansów publicznych należy rozpatrzyć w odniesieniu do:

- po pierwsze – skutków bezpośrednich w zakresie wpływów (dochodów) budżetowych z podatku od niektórych instytucji finansowych;
- po drugie – skutków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od banków i SKOK-ów;
- po trzecie – skutków w zakresie podatków (CIT, PIT i VAT) od podmiotów sektora niefinansowego, przede wszystkim deweloperów i podmiotów gospodarczych z sektora budowlanego.

Dochody z podatku od niektórych instytucji finansowych w całości stanowią dochód budżetu państwa (por. art. 2 u.p.in.fin.). Dochody budżetu państwa z tego tytułu wyniosły w 2023 r. – 5 910 809 tys. zł, co stanowiło 1,17% dochodów podatkowych budżetu państwa¹⁰⁹. W budżecie państwa na 2025 r. dochody z tego podatku zaplanowano w wysokości 6 910 000 tys. zł (1,21% planowanych dochodów budżetu państwa)¹¹⁰.

W DSR (pkt 6) założono, że dochody z tego podatku zmniejszą się, co jednak uzależnione jest od odpowiedzi banku (SKOK-u) na wejście w życie projektowanej regulacji, innymi słowy – od przyjętej przez bank (SKOK) strategii w zakresie kształtowania marż odsetkowych od kredytów mieszkaniowych, która jest jednym z elementów polityki banku w zakresie prowadzonej przez niego działalności. Możliwe są dwa skrajne scenariusze w tym zakresie: brak reakcji banków (SKOK-ów) na przyjętą regulację, a więc pozostawienie wysokości marż odsetkowych kredytów hipotecznych na dotychczasowym poziomie, co w świetle przeprowadzonej analizy w pkt VII opinii wydaje się mało prawdopodobne, oraz obniżenie wysokości tych marż do 1 pkt. proc.

Średnie oprocentowanie nowych (zawartych w danym miesiącu), według stanu na marzec 2025 r. (dane NBP)¹¹¹, umów dla gospodarstw domowych na nieruchomości mieszkaniowe wynosiło 7,57%¹¹². Średnia stawka WIBOR 3M w marcu 2025 r. wynosiła 5,85% (kształtowała się od 5,86 do 5,84%)¹¹³. Średnia marża odsetkowa kredytów hipotecznych wynosiła więc 1,72 pkt. proc. (7,57 – 5,85).

Przy założeniu, że – pomimo obniżenia stóp procentowych NBP¹¹⁴ – średnia marża odsetkowa nie ulegnie zmianie, należny miesięczny podatek od aktywów w postaci kredytów hipotecznych wyniesie według projektowanej regulacji, w przypadku banków (przyjmując za punkt odniesienia – ze względu na spójność analizy z pkt VII opinii – portfel kredytów hipotecznych wg stanu na grudzień 2024 r.

¹⁰⁹ Zob. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. (druk 425), s. 1/1.

¹¹⁰ Zob. załącznik nr 1 do ustawy budżetowej na rok 2025 z dnia 9 stycznia 2025 r., Dz. U. poz. 63.

¹¹¹ *Statystyka stóp procentowych*, op. cit.

¹¹² Oprocentowanie OPS (wszystkich czynnych kredytów mieszkaniowych, bez względu na termin ich zawarcia) wynosiło 7,55%.

¹¹³ <https://www.bankier.pl/mieszkaniowe/stopy-procentowe/wibor>. Obecnie, według stanu na 21 maja 2025 r. – 5,25% (w związku z obniżeniem stawki referencyjnej NBP, a więc określającej oprocentowanie bonów pieniężnych emitowanych przez NBP – do 5,25% (od 8 V 2025 r.).

¹¹⁴ Podstawowe stopy procentowe NBP, <https://nbp.pl/polityka-pieniezna/decyzje-rpp/podstawowe-stopy-procentowe-nbp/>.

– 474 647 mln zł¹¹⁵) – 187 960 212 zł¹¹⁶. Przy stawce obecnej – 0,0366% podatek wynosi 173 720 802 zł¹¹⁷. Różnica 14 239 410 zł miesięcznie, tj. – przy założeniu, że aktywa zabezpieczone hipoteką pozostają w tej samej wysokości przez cały rok podatkowy oraz kwota wolna i korekty podstawy opodatkowania uwzględniane są w odniesieniu do aktywów w postaci innej niż kredyty hipoteczne – rocznie 170 872 920 zł.

Oznacza to, że banki, w przypadku pozostawienia marży odsetkowej na obecnym poziomie i przy niezmienionej wysokości portfela kredytów hipotecznych, zapłacą podatek od niektórych instytucji finansowych wyższy o 170 872 920 zł w projektowanym stanie prawnym w stosunku do obecnych rozwiązań. Tym samym dochody budżetu państwa wzrosłyby – bez uwzględnienia SKOK-ów – o ok. 171 mln zł.

W przypadku obniżenia marży odsetkowej do 1 pkt. proc. podatek, według projektowanego stanu prawnego, wyniesie 0¹¹⁸, co oznacza mniejsze dochody budżetu państwa – bez uwzględnienia SKOK-ów – o ok. 2,1 mld zł¹¹⁹.

Podwyższenie lub obniżenie należnego od banków (SKOK-ów) podatku od niektórych instytucji finansowych nie wpłynie na wysokość należnego od tych podmiotów podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 70 u.p.d.p. podatek od niektórych instytucji finansowych nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Tym samym ma on jedynie wpływ na wynik finansowy brutto banków (SKOK-ów), nie wpływa natomiast na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od banków (zob. też pkt VII opinii).

Obniżenie marży odsetkowej do 1 pkt. proc. oznacza – w warunkach 2024 r. – niższe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o ok. 0,09 mld zł (zob. pkt VII opinii).

Łączny ubytek dochodów budżetu państwa i budżetów samorządowych, wynikający z przyjęcia projektowanych regulacji, wyniósłby – w warunkach 2024 r. – ok. 2,2 mld zł, na co składa się ubytek dochodów budżetu państwa z podatku od niektórych instytucji finansowych (ok. 2,1 mld zł) oraz ubytek dochodów budżetu państwa i budżetów samorządowych z podatku dochodowego od osób prawnych¹²⁰ – ok. 0,1 mld zł.

Zrównoważenie tego ubytku dochodów, wynikającego z przyjęcia projektowanej regulacji i obniżenia przez banki (SKOK-i) prowizji odsetkowej od kredytów hipotecznych (mieszkaniowych) do 1 pkt. proc., wymagałoby zwiększenia liczby budowanych i sprzedawanych rocznie mieszkań – pomijając budownictwo

¹¹⁵ *Raport o sytuacji ekonomicznej banków*, op. cit., s. 157. Według danych KNF portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych wyniósł na koniec marca 2025 r. – 477,6 mld zł; zob. *Dane miesięczne sektora bankowego*, op. cit.

¹¹⁶ $[474\,647\text{ mln} \times 0,055\% \times (1,72-1)]$.

¹¹⁷ $474\,647\text{ mln} \times 0,0366\%$.

¹¹⁸ $[474\,647\text{ mln zł} \times 0,055\% \times (1 - 1)]$.

¹¹⁹ $173\,720\,802\text{ (podatek przy stawce } 0,0366\%) \times 12\text{ m-cy} = 2\,084\,649\,624$.

¹²⁰ Podatek dochodowy od osób prawnych stanowi dochód budżetu państwa i budżetów samorządowych. Zob. art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572, ze zm.).

jednorodzinne (indywidualne), które stanowi ok. 35% rynku mieszkaniowego w Polsce (zob. pkt VII opinii), przy założeniu cen mieszkań sprzedawanych przez deweloperów na rynku warszawskim w IV kwartale 2024 r. – w granicach 15% dodatkowo w stosunku do dotychczasowego poziomu.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie rozpoznano innych skutków projektowanej regulacji.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Przyjęcie projektowanej regulacji wymagać będzie zmiany rozporządzenia wykonawczego w odniesieniu do wzoru deklaracji podatkowej w podatku od niektórych instytucji finansowych.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Projekt nie definiuje kredytów hipotecznych, podstawy opodatkowania aktywów w postaci kredytów hipotecznych, okresu, dla którego ustalana jest średnia ważona marża odsetkowa kredytów hipotecznych branych pod uwagę przy obliczaniu podatku od niektórych instytucji finansowych, co – w odniesieniu do ostatniego zastrzeżenia – może budzić wątpliwości co do zgodności przepisu z konstytucyjną zasadą określoności przepisów prawa. Ponadto projekt budzi wątpliwości co do zgodności z Zasadami techniki prawodawczej.

2. Skutki społeczne: Choć projektowana regulacja może doprowadzić do obniżenia marż odsetkowych od kredytów hipotecznych, co jednak uzależnione będzie od pozytywnej reakcji banków na projektowaną regulację, to jednak, mając na względzie poziom dochodów rodzin w Polsce i stawki WIBOR 3M, nie daje gwarancji podwyższenia zdolności kredytowej rodzin do oczekiwanego w uzasadnieniu projektu poziomu.

3. Skutki gospodarcze: Przeprowadzona analiza wskazuje, że o ile projektowana regulacja może przyczynić się do obniżenia marż odsetkowych kredytów hipotecznych (mieszkaniowych) udzielanych przez banki, a tym samym do podniesienia zdolności kredytowej gospodarstw domowych, aczkolwiek zdolność ta (przeciętnie) będzie nadal niska, o tyle – biorąc pod uwagę zależności pomiędzy wysokością WIBOR i stopą kredytu refinansowego NBP oraz wysokość RRSO, dochody Polaków (przeciętne wynagrodzenie, dochód rozporządzalny), liczbę oddawanych mieszkań do użytkowania w ostatnich latach – nie ma przesłanek wskazujących na znaczący wpływ tej regulacji na rynek mieszkaniowy i budowlany, jeżeli pod pojęciem tym rozumiemy taki wzrost liczby budowanych i sprzedawanych mieszkań, który umożliwi co najmniej pokrycie szacowanego zmniejszenia

dochodów budżetu państwa i budżetów samorządowych w związku z wejściem w życie projektowanej zmiany u.p.in.fin.

4. Skutki finansowe: Skutki projektowanej regulacji dla sektora finansów publicznych – obniżenie, zwiększenie lub pozostawienie bez zmian wysokości wpływów podatkowych – będą uzależnione od przyjętej przez banki i SKOK-i strategii nie tylko w zakresie kształtowania marż odsetkowych kredytów hipotecznych (mieszkaniowych), ale również polityki tych instytucji w zakresie pozostałych kredytów (konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych, inwestycyjnych i obrotowych dla przedsiębiorstw) oraz opłat za czynności bankowe. W przypadku pozostawienia marży odsetkowej na obecnym poziomie dochody budżetu państwa z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych wzrosną w stosunku do obecnej regulacji (w warunkach 2024 r. wzrost ten wyniósłby ok. 171 mln zł). W przypadku obniżenia marży odsetkowej do 1 pkt. proc. dochody budżetu państwa z podatku od niektórych instytucji finansowych obniżą się (w warunkach 2024 r. o ok. 2,1 mld zł). Obniżenie marży odsetkowej do 1 pkt. proc. oznacza również – w warunkach 2024 r. – niższe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o ok. 0,09 mld zł.

5. Rozwiązania zagraniczne: Podatek od instytucji finansowych, wprowadzony na stałe lub tymczasowo, w różnej formie obowiązuje w 2025 r. w większości państw UE (Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy). W żadnym z tych państw stawka podatku od instytucji finansowych nie jest uzależniona od wysokości marży odsetkowej udzielonych kredytów hipotecznych. Państwa członkowskie stosują jednocześnie inne rozwiązania podatkowe mające zwiększyć zdolności gospodarstw domowych do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Autorzy:

dr Jacek Kulicki, specjalista ds. finansów publicznych (pkt I-III, V-XI.1,2,3,4)

dr Danuta Adamiec, specjalista ds. gospodarczych (pkt IV, XI.5)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/